



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 151 DEL 02/04/2026	OGGETTO: LIQUIDAZIONE rata servizi, di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico – Marzo 2026.
Registro Generale N. 233 DEL 07/04/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sette**, del mese di **aprile** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 22.07.2016 si procedeva all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica nonché preliminare per l'affidamento dei servizi, della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.);

Che con determinazione dirigenziale n° 103 del 24.04.2018 si procedeva alla riapprovazione del progetto preliminare aggiornato con alcuni elaborati in ottemperanza alla norma di cui all'art. 23 com. 16, del DL. 50/2016;

Che con determina dirigenziale n° 106 del 24.04.2018 si procedeva ad avviare la procedura di scelta del contraente;

Che con determinazione della CUC n° 30RS del 23.07.2018 è stata indetta la procedura ordinaria aperta per l'affidamento del servizio con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che con determinazione dirigenziale n° 143 del 23.05.2019 si procedeva a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta;

Che in ottemperanza a quanto previsto dal bando di gara dopo aver effettuato le verifiche di rito si è proceduti alla stipula del contratto/convenzione rep. n° 29 del 05.08.2019;

Che entro i 45 gironi di tempo indicati dal contratto la ditta GIPA s.r.l. (società di progetto) trasmetteva il progetto esecutivo per la relativa approvazione;

Che con deliberazione di G.M. n° 73 del 09.10.2019 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo di cui all'oggetto;

Visto il progetto esecutivo redatto dalla società GIPA s.r.l. con sede in Avella alla piazza degli Ortaggi n° 4, Partita IVA n. 03023240645 trasmesso in data 19.09.2019 prot. 4890;

Che l'intervento è stato inserito nel programma OO. PP. triennio 2018/2020, elenco annuale 2018, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

Che con determina dirigenziale n° 88 si approvava definitivamente il progetto esecutivo;

Che in data 11 maggio 2020 il direttore dei lavori provvedeva alla consegna dei lavori relativamente alla messa in opera dell'impianto di pubblica illuminazione;

Che con determina dirigenziale n° 205 del 03.06.2020 si procedeva a prendere atto dell'avvio delle attività;
Che con nota pec del 16 luglio 2020 la ditta ha comunicato che dal primo luglio 2020 i pod sono stati trasferiti dal Comune alla ditta GIPA;

Che si è avuto un aumento dovuto all'aggiornamento ISTAT dei contratti di pubblica illuminazione basato sull'indice FOI, dunque i contratti di gestione, manutenzione e fornitura di energia vedono un incremento basato su tali indici, come da contratto;

Che nell'ambito di detta attività, la ditta concessionaria ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, la fattura n. 12 del 30.03.2026 relativa al periodo di MARZO 2026, Prot. n. 3794 del 30.03.2026;

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio svolto così come aggiudicato;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Dato atto che il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **7564700BE9**;

Dato atto che la spesa risulta imputata al Capitolo 1014.1 –del bilancio comunale;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC n. Prot. _ 48121237;

Visto l'art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2010 n. 217 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto dover provvedere alla dovuta liquidazione;

VISTA la legge n.241/1990 ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore della ditta G.I.P.A. SRL.- Partita IVA 03023240645 la seguente fattura:

1. fattura n. 12 del 30.03.2026 relativa al periodo di MARZO 2026, Prot. n. 3794 del 30.03.2026, dell'importo di **€ 22.752,88 IVA compresa**, di cui € 18.649,90 per imponibile ed € 4.102,98 per Iva;

Di dare atto che l'IVA della fattura su indicate verrà versata con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n° 15/E del 12.02.2015 in attuazione della L. 190/2014;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che la spesa è imputata al Capitolo 1014.1- Impegno 237/2026 –del bilancio comunale;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 07/04/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 02/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: rata servizi, di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico – Marzo 2026.

CIG: 7564700BE9 **CUP:**

Descrizione Capitolo: SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE F.T.T.

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.05.004	10.5	1014.1		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
237	€ 22.752,88	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: G.I.P.A. SRL - **Progressivo Fornitore:** 4192
Codice Fiscale: 03023240645 **P.Iva:** 03023240645

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
443	22.752,88	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

G.I.P.A. SRL

Avella (AV), 07/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 07/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 09/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 415, e vi rimarrà fino al 24/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 233 del 07/04/2026;

Oggetto: LIQUIDAZIONE rata servizi, di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico – Marzo 2026.

Avella (AV), 09/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella